

1516591-89.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199340/2022 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 26300065 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2199340 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAPHAEL NYCOLAS DA SILVA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516591-89.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516591-89.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199340/2022 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 26300065 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2199340 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAPHAEL NYCOLAS DA SILVA CALIXTO CAVALCANTE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos

Raphael Nycolas da Silva Calixto Cavalcante foi denunciado na forma do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, pois, no dia 22 de julho de 2022, por volta de 20h00, na Rua Bernardino Antunes, altura do numeral 50, Guaianases, nessa cidade e comarca, trazia consigo, para entregar ao consumo de terceiros, 15,2g de cocaína e 17,6g de tetrahydrocannabinol, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi preso em flagrante e, no dia 23 de julho de 2022, teve sua prisão convertida em preventiva (fl. 49).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 08 de agosto de

2022 (fls. 168/171).

O réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação.

Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação do réu, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa do réu requer a absolvição, ante a insuficiência do conjunto probatório. Em tese subsidiária, requereu o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, a aplicação do redutor, capitulado pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, a fixação do regime aberto para inicial cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Decido

A ação penal é procedente.

A materialidade foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl.22), pelo laudo toxicológico das substâncias apreendidas (fls, pelo laudo pericial da pochete e pelos depoimentos colhidos em audiência.

A autoria dos delitos também foi comprovada.

A testemunha Marcel Antonio Patrocínio, policial militar, relatou que a equipe estava em patrulhamento e quando o réu viu a viatura tentou dispersar uma pochete preta. Que o réu confessou estar na prática de tráfico. Durante a abordagem o réu tentou se evadir, mesmo algemado.

A testemunha Bruno Alves Sousa, policial militar, confirmou os fatos narrados na denúncia.

A testemunha 1º Sargento da Polícia Militar Souza, Força Tática 28º BPMM, relatou que não participou da prisão, que somente prestou o apoio. O réu tentou se evadir no momento da prisão.

Ao ser interrogado judicialmente, o acusado relatou que ___.

Pois bem.

Em desfavor do réu existem o autos de exibição e apreensão, a perícia da pochete apreendida, o laudo químico toxicológico definitivo dos entorpecentes e os depoimentos colhidos em audiência, tudo no sentido de comprovar a narrativa da denúncia, isto é, que no dia e local dos fatos, local conhecido pela traficância, o réu, em posse dos entorpecentes supra, foi encontrado por policiais militares. Devido à pochete do indivíduo, os policiais suspeitaram de tráfico e realizaram sua abordagem. Em revista pessoal, além das substâncias, foram encontrados duzentos e cinquenta e oito reais em espécie, proveniente de vendas anteriores. As circunstâncias do flagrante, a forma de embalagem das drogas e a quantia apreendida indicam a traficância. Em suma, os policiais narraram em juízo as circunstâncias da prisão de forma coerente e harmônica. Inexistem, pois, dúvidas sobre a autoria. O depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF HC 73518-5 Rel. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846).

Ainda: "HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA.

VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...) Habeas corpus não conhecido".(Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº 471.082-SP, relator: Ministro FELIX FISCHER, j. 23/10/2018).

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu, fixo a pena-base como a pena mínima, totalizando cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa. O réu é reincidente, tendo sido condenado pelo juízo da 22ª Vara Criminal, conforme comprovado pela certidão de fl. 166. No entanto, o réu era menor de vinte e um anos na data dos fatos e confessou, razões pelas quais a pena não será agravada.

Ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Ausentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição.

Assim sendo, fixo a pena do réu, em definitivo, em cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

Quanto ao regime de pena, declarada a inconstitucionalidade incidental do preceito legal que determina a adoção de regime inicial fechado (STF, HC 111.840/ES), passa-se à análise da questão. Deve ser aplicado regime mais severo do que aquele que o seria com base no simples valor aritmético da pena ora aplicada. Isto porque o réu foi surpreendido na posse de quantidade relevante de substância entorpecente, dentre elas a que maior risco representa para a sociedade (cocaína), pois causadora de maior dependência química, sendo assim mais nociva para a saúde pública, bem jurídico tutelado pelo legislador. Ainda, pois delito ora em questão é daqueles que mais desassossego traz para a sociedade paulistana, tendo em vista ser crime potencializador de outros delitos, já que boa parte dos agentes comete crimes sob efeito de drogas ou para quitação de dívidas oriundas da aquisição de entorpecentes. Além disso, o réu é reincidente. Por tais motivos, fixo o regime fechado como inicial para cumprimento da pena. Neste sentido: STJ, RHC 37.637/SP, 5ª Turma, rel. Min. Moura Ribeiro.

Pelas razões já expostas quando da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou mesmo a aplicação do sursis. Neste sentido: "O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal" (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). "Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida" (STJ, HC 206015/RJ).

O dia-multa, em face da condição financeira do réu, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para declarar o réu Raphael Nycolas da Silva Calixto Cavalcante como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/06, razão pela qual o condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de quinhentos dias-multa.

O réu não poderá recorrer em liberdade, pois estão mantidos os pressupostos de sua custódia cautelar, reforçados agora por esta condenação. Recomendem-no à prisão no cárcere em que se encontra.

Autorizo a destruição do entorpecente restante e da pochete apreendida. Oficie-se à D. Autoridade Policial.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos em favor da União. Oficie-se.

Custas nas formas da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.
Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 29 de agosto de 2022.
Leonardo Prazeres da Silva.
Juiz de Direito.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA